Лекция 8 Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц

План

1. Государственная регистрация и государственный реестр юридических лиц
2. Порядок и способы создания юридических лиц
3. Учредители и участники юридического лица
4. Учредительные документы юридического лица
5. Государственная регистрация юридического лица
6. Реорганизация юридического лица: способы, формы
7. Правопреемство при реорганизации
8. Порядок реорганизации
9. Ликвидация юридического лица: порядок, основания
10. Порядок ликвидации

1.Государственная регистрация и государственный реестр юридических лиц

Юридическим лицом как самостоятельным субъектом права организация может стать лишь при условии ее государственной регистрации в данном качестве. Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц» уполномоченными государственными органами. В настоящее время такими органами являются органы Министерства РФ по налогам и сборам.

Государственная регистрация состоит во внесении записи о вновь созданном юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц (далее - реестр юридических лиц). Реестр юридических лиц открыт для всеобщего сведения: любое лицо вправе, предъявив удостоверение личности и уплатив соответствующий сбор (а в установленных законом случаях бесплатно), получить интересующую его информацию о любом юридическом лице (его наименовании, месте нахождения, организационно-пра- вовой форме, наличии лицензий и др.), его учредителях и руководителе (за исключением паспортных данных и идентификационных номеров налогоплательщиков), а также ознакомиться с копиями учредительных документов организации.

2.Порядок и способы создания юридических лиц

В нашей стране, как и во многих других странах, в качестве общего действует нормативно-явочный порядок создания юридических лиц. Его суть заключается в следующем:

во-первых, при нормативно-явочном порядке для создания юридического лица не требуется разрешения какого-либо государственного или муниципального органа, причем отказ в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности создания юридического лица не допускается. Этим нормативно-явочный порядок отличается от порядка разрешительного, при котором юридическое лицо может быть создано лишь с санкции компетентного органа власти.

во-вторых, при нормативно-явочном порядке необходимым этапом создания юридического лица является его государственная регистрация. В этом состоит коренное отличие данного порядка от порядка распорядительного, в соответствии с которым юридическое лицо считается созданным непосредственно в силу волеизъявления (распоряжения) его учредителя, при этом государственной регистрации не требуется.

Процедура создания юридических лиц достаточно проста. Они могут создаваться путем учреждения (не путать с учреждением как организационно-правовой формой юридического лица!) или реорганизации. В первом случае юридическое лицо создается как бы «на пустом месте», а во втором - на базе другого юридического лица или нескольких юридических лиц, которые вследствие реорганизации чаще всего прекращают свое существование.

3.Учредители и участники юридического лица

Создать юридическое лицо может одно лицо или несколько лиц, которые именуются учредителями. Организации некоторых видов могут создаваться или только одним (унитарные предприятия), или только несколькими (хозяйственные товарищества, кооперативы) учредителями.

Учредителей организации необходимо отличать от ее участников. Эти понятия, хотя и достаточно близки, не тождественны друг другу. Состав учредителей определяется на момент создания юридического лица. В указанный момент все его учредители являются одновременно и его участниками. Однако впоследствии состав участников может измениться. Некоторые учредители могут выйти из организации и, следовательно, перестать быть ее участниками, а на их место могут прийти новые лица, которые, не будучи учредителями (они не создавали юридическое лицо), становятся участниками. Таким образом, первоначальный состав участников может полностью измениться, и среди них уже не будет тех, кто непосредственно создавал юридическое лицо. При этом важно отметить, что изменение состава участников ни в коей мере не влияет на личность самой организации: она остается неизменной, какие бы перемены в составе участников ни происходили.

Учредителей и участников следует отличать от работников юридического лица, т. е. лиц, работающих в организации по найму. Работники могут не иметь и чаще всего не имеют никакого отношения к созданию юридического лица. Работник состоит с организацией в трудовых отношениях, и его правовой статус определяется принадлежащими ему трудовыми правами и возложенными на него трудовыми обязанностями. У него нет никаких гражданских прав в отношении юридического лица или его имущества. Напротив, участники и учредители юридического лица (если последние одновременно являются участниками) состоят с ним в гражданско-правовых отношениях, и их правовой статус определяется гражданскими правами и обязанностями (например, обязанностью внести вклад в имущество организации, правом участвовать в управлении ею, правом на получение части прибыли от ее деятельности и др.). Необходимо, однако, заметить, что участник организации может в то же самое время являться и ее работником (например, руководителем), т. е. выступать сразу в двух качествах. Это, тем не менее, не дает оснований смешивать два различных правовых статуса - работника организации и ее участника.

В качестве учредителей и участников юридического лица могут выступать любые субъекты гражданского права, обладающие необходимым объемом право- и дееспособности: физические и юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Однако для некоторых видов юридических лиц возможный состав участников ограничен законом (например, участниками полного товарищества могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, учредителем унитарного предприятия - только государственное или муниципальное образование).

4.Учредительные документы юридического лица

Прежде чем подать заявление о государственной регистрации юридического лица, учредители должны составить и утвердить его учредительные документы. Учредительными документами юридических лиц являются учредительный договор и устав. Некоторые организации действуют на основании обоих документов (общества с ограниченной и с дополнительной ответственностью), другие - только на основании учредительного договора (хозяйственные товарищества), третьи - только устава (акционерные общества, кооперативы, унитарные предприятия, почти все некоммерческие организации, а также общества с ограниченной и с дополнительной ответственностью, если они создаются одним учредителем). Есть, наконец, организации, которые вообще не имеют учредительных документов и действуют на основании общих положений об организациях того или иного вида (некоторые некоммерческие организации в случаях, предусмотренных законом).

Учредительный договор - это договор, заключаемый учредителями, в котором они обязуются создать юридическое лицо и определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности, условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления юридическим лицом, выхода учредителей (участников) из его состава (п. 2 ст. 52 ГК РФ). Учредительный договор вступает в силу с момента его заключения, если в этом договоре не предусмотрено иное.

Устав - это локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений, которые отражаются в учредительном договоре. В отличие от последнего, он не заключается, а утверждается учредителями. Устав вступает в силу с момента регистрации юридического лица.

В учредительных документах юридического лица должны определяться:

- наименование юридического лица;
- место его нахождения;
- порядок управления деятельностью юридического лица;
- предмет и цели деятельности юридического лица (только для организаций со специальной правоспособностью);
- иные сведения, предусмотренные законом для конкретных видов юридических лиц.

5.Государственная регистрация юридического лица

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем учреждения, производится по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации.

Для регистрации юридического лица, создаваемого путем учреждения, его учредитель (учредители) должны представить в регистрирующий орган следующие документы:

1) заявление о государственной регистрации юридического лица, подписанное учредителем (учредителями);
2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством;
3) учредительные документы юридического лица;
4) документ об уплате государственной пошлины;
5) если одним из учредителей юридического лица выступает иностранное юридическое лицо - документ, подтверждающий его юридический статус.

Требовать представления иных документов, помимо указанных, регистрирующий орган не вправе.

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Моментом государственной регистрации юридического лица является внесение регистрирующим органом соответствующей записи в реестр юридических лиц. Именно в этот момент юридическое лицо считается созданным и у него возникают гражданские право- и дееспособность.

Отказ в государственной регистрации допускается только в случае:

- непредставления документов, необходимых для государственной регистрации;
- представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

Никакие другие обстоятельства не могут служить основанием для отказа в государственной регистрации. Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в суде.

6.Реорганизация юридического лица: способы, формы

Как уже отмечалось, юридическое лицо может быть создано не только путем учреждения, но и путем реорганизации уже существующего юридического лица. Вообще, реорганизация - это способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие

которого происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами. Существует пять форм реорганизации:

1) слияние. Несколько юридических лиц «сливаются» в одно юридическое лицо. В результате происходит прекращение нескольких организаций и образование одной новой организации, к которой переходят все права и обязанности прекращенных юридических лиц;

2) присоединение. К одному юридическому лицу присоединяется другое юридическое лицо или лица. Вследствие этого присоединенные юридические лица прекращаются, все их права и обязанности переходят к присоединившему юридическому лицу, которое продолжает существовать, а новых юридических лиц не возникает. Таким образом, данная форма реорганизации не является способом создания юридических лиц;

3) разделение. Одно юридическое лицо разделяется на два или более юридических лиц. В результате разделенное юридическое лицо прекращается и вместо него возникают новые юридические лица, к которым в соответствии с разделительным балансом переходят все права и обязанности прекратившего свое существование юридического лица;

4) выделение. Из состава юридического лица выделяется структурная единица, которая становится самостоятельным юридическим лицом. Вследствие выделения возникает новая организация, к которой в соответствии с разделительным балансом переходит часть прав и обязанностей выделившей ее организации, однако последняя при этом не прекращается. Такая реорганизация не является способом прекращения юридических лиц;

5) преобразование. Реорганизация в форме преобразования - это изменение юридическим лицом своей организационно-правовой формы. Например, общество с ограниченной ответственностью может преобразоваться в акционерное общество. В результате ранее существовавшее юридическое лицо прекращается и возникает новое юридическое лицо, к которому переходят все права и обязанности первого.

Таким образом, выделение является способом создания юридических лиц, присоединение - способом их прекращения, остальные же формы реорганизации - в одно и то же время способами и создания, и прекращения юридических лиц.

7.Правопреемство при реорганизации

Вследствие реорганизации юридических лиц происходит правопреемство, т. е. преемство в субъективных правах и обязанностях, которые от одних юридических лиц переходят к другим. Правопреемство оформляется передаточным актом или разделительным балансом. Передаточный акт составляется при реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования; разделительный баланс - при разделении и выделении. Разделительный баланс - это документ, в котором указывается, какие именно права и обязанности реорганизуемого юридического лица к какому из вновь созданных юридических лиц переходят. Данный документ имеет важное значение для взаимоотношений вновь созданных юридических лиц с должниками и кредиторами реорганизованного юридического лица.

8.Порядок реорганизации

Реорганизация может быть произведена в добровольном или принудительном порядке. В первом случае решение о реорганизации принимается участниками или органом юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами. Принудительно может быть осуществлена реорганизация только в форме разделения или выделения и только в случаях, установленных федеральным законом, например для пресечения монополистической деятельности на товарном рынке. Реорганизация производится путем регистрации вновь создаваемых юридических лиц, а также исключения из реестра юридических лиц, прекращающихся вследствие реорганизации. Реорганизация в форме присоединения считается завершенной с момента внесения в реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Реорганизация в других формах считается завершенной с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

9.Ликвидация юридического лица: порядок, основания

В отличие от реорганизации, ликвидация - это способ только прекращения юридических лиц, причем без перехода их субъективных прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. При ликвидации юридического лица все его права и обязанности прекращаются вместе с ним Ликвидация, как и реорганизация, может быть добровольной и принудительной. Решение о добровольной ликвидации принимается участниками юридического лица или его органом, уполномоченным учредительными документами. При этом мотивы для принятия решения о добровольной ликвидации могут быть любыми. Решение о принудительной ликвидации принимает суд по требованию уполномоченного на это государственного или муниципального органа. Основаниями для принудительной ликвидации коммерческих организаций являются:

- допущенные при их создании нарушения закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- осуществление деятельности без лицензии;
- осуществление деятельности, запрещенной законом;
- неоднократные или грубые нарушения закона при осуществлении деятельности;
- в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.

10.Порядок ликвидации

Поскольку ликвидация юридического лица влечет прекращение всех его прав и обязанностей, она небезразлична для кредиторов этого юридического лица, интересы которых могут пострадать вследствие того, что их требования останутся неудовлетворенными. В целях защиты прав и интересов кредиторов закон устанавливает достаточно строгую процедуру ликвидации юридических лиц. Участники юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в регистрирующий орган. Данный орган вносит в реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Затем участники юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации.

К ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами юридического лица. Она публикует в печати сообщение о ликвидации юридического лица, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия выявляет кредиторов, уведомляет их о ликвидации юридического лица, принимает меры к получению дебиторской задолженности. При недостаточности у юридического лица денежных средств для удовлетворения всех предъявленных кредиторами требований ликвидационная комиссия продает имущество организации с публичных торгов. Если ликвидируется коммерческая организация и стоимость ее имущества оказывается недостаточной для удовлетворения требований кредиторов, она может быть ликвидирована только в порядке банкротства . В этом случае ликвидационная комиссия, а если она еще не создана - руководитель юридического лица, обязаны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании организации банкротом. Невыполнение этого требования влечет отказ в ликвидации.

Главная цель ликвидационной комиссии - произвести расчеты с кредиторами. Для удовлетворения требований кредиторов установлена строгая очередность: требования каждой очереди удовлетворяются только после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. При этом очередность требований определяется законом с учетом их социальной значимости.

В первую очередь должны быть удовлетворены требования граждан (в том числе работников ликвидируемой организации) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Если ликвидируется банк, то в первую очередь должны быть удовлетворены требования его вкладчиков-граждан и уже затем указанные требования.

Во вторую очередь производятся расчеты по выплате заработной платы, выходных пособий, а также вознаграждений по авторским договорам.

В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица.

В четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.

В пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Если после удовлетворения требований какой-либо очереди имущества не останется, требования остальных очередей не подлежат удовлетворению. Такие требования считаются погашенными (т. е. соответствующие им обязанности ликвидируемого юридического лица прекращаются). При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения требований кредиторов одной очереди оно распределяется между кредиторами этой очереди пропорционально суммам их требований. Если после удовлетворения всех заявленных кредиторами требований у юридического лица остается какое-либо имущество (так называемый ликвидационный остаток), оно, по общему правилу, передается его участникам.

После завершения процесса ликвидации регистрирующий орган вносит в государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации юридического лица. С этого момента ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свое существование.

Вопросы

1. Что понимается под государственной регистрацией юридического лица? В чем суть нормативно-явочного порядка создания юридических лиц?
2. Каков порядок создания юридических лиц путем учреждения? Объясните соотношение понятий «учредители», «участники» и «работники юридического лица».
3. Назовите учредительные документы юридического лица. Каков порядок государственной регистрации юридических лиц? Какое правовое значение имеет государственная регистрация? Каковы основания для отказа в регистрации?
4. Сформулируйте понятие реорганизации юридических лиц и опишите ее формы. Изложите порядок реорганизации. Как оформляется правопреемство при реорганизации?
5. Что такое ликвидация и в чем ее отличие от реорганизации? Укажите основания принудительной ликвидации юридического лица. Опишите порядок ликвидации. Как осуществляются расчеты с кредиторами юридического лица при его ликвидации?

1) Перечислить и описать способы создания юридических лиц
2) Раскрыть понятие и описать формы реорганизации юридических лиц
3) Каковы основания и порядок принудительной ликвидации юридического лица.